Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Gia đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. Công ty TNHH Hoàng Gia yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân sửa chữa và bồi thường thiệt hại.Quá trình hai bên tự giải quyết nhưng không có kết quả. Công ty TNHH Hoàng Gia đã đến VPLS nhờ tư avaans và bảo vệ quyền lợi cho mình.

1. Là người được cử, anh/ chị sẽ tư vấn cho Công ty TNHH Hoàng Gia những vấn đề gì?
2. Anh/ chị sẽ giúp công ty TNHH Hoàng Gia chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục khởi kiện vụ án như thế nào? Anh/ Chị hãy giúp công ty TNHH Hoàng Gia soạn đơn khởi kiện?

Đáp án Hà Nội:

Trên tinh thần chấm theo Đáp án của Hội đồng đã thông qua. Trong trường hợp thi sinh có lập luận khác với đáp án thì phải báo cáo lại với Hội đồng để xem xét.

	Nội dung trả lời	**Điểm**
	Câu 1. Dân sự	
Câu 1	Cần làm rõ các tình tiết sau: + Ở thời điểm Ông An và Bà Phúc mất, hàng thừ kế thứ nhất có những ai còn sống, bao gồm: - Bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi của Ông An, bà Phúc; - Ngoài anh Đức và anh Nghĩa, còn người con nuôi, con đẻ chung nào khác hoặc con riêng của mỗi người không? + Có di chúc không? (Cần tìm hiểu các yếu tố khác để xác định lời nói của ông An, bà Phúc như trên đã đủ điều kiện là di chúc miệng hợp pháp hay không?)	2
Câu 2	Tư vấn cho anh Đức: Thời điểm mở thừa kế là ngày 13/8/1998 – thời điểm ông An, Bà phúc chết. Từ tháng 8/1998 đến 8/2010 là 12 năm nên đã hết thời hiệu chia thừ kế (Điều 648 BLDS). Tuy nhiên, Theo 2.4 mục I – Nghị quyết 02/2004/NQ – HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì anh Đức vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản chung (là ngôi nhà và thửa đất đó) do ông An và bà Phúc để lại. Tại điểm 2.4 mục I Nghị quyết 02/2004/NQ/HĐTP ngày 10/8/2004 quy định về "*Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế*" như sau: "a. *Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế*	3